

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1433/2532

นางจรรยา พันธุ์เสียม

โจทก์

สำนักงานคณะกรรมการการประถม

ศึกษาแห่งชาติ กับพวก

จำเลย

นายประดิษฐ์ เอี้ยวชิโป ที่ 2 นายเทียบ

มณีอ่อน ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นายเชย เปี้ยกบุตร ที่ 4 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 152)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 36,000 บาทให้โจทก์และให้ชำระค่าเสียหายเดือนละ 800 บาท นับแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2526 จนกว่าจะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า คดีของจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้องนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 147,146)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 128)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 หรือที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมค่าเสียหายรายเดือนเดือนละ 800 บาทนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2526 จนถึงวันฟังคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 หรือที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมค่าเสียหายรายเดือนเดือนละ 800 บาทนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2526 จนถึงวันฟังคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและค่าคำร้องเป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ